

1500899-69.2022.8.26.0545

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ELIZABETH SHALDERS DE OLIVEIRA ROXO

Comarca: Jarinu

Foro: Foro de Jarinu

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 05/10/2022

... a impossibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, tendo em vista a reincidência ostentada pelo acusado e seus maus antecedentes, todos em tráfico de entorpecentes, o que indica que faz do comércio ilícito o seu meio de vida, estando intimamente envolvido com a criminalidade. Diante do quanto de pena aplicado e da reincidência do acusado, fixo o regime inicial ...

1500899-69.2022.8.26.0545 - lauda /

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jarinu

Vara Única

Av. Dr. Antenor Soares Gandra, 465, -, Jardim da Saúde - CEP 13240-000, Fone:

(11)2838-7903, Jarinu-SP - E-mail: jarinu@tjsp.jus.br

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Processo nº:

1500899-69.2022.8.26.0545 nº 2022/003191

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2231219/2022 - DEL.POL.JARINU, 26961562 -

DEL.POL.JARINU, 2231219 - DEL.POL.JARINU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS WILLIAN DA SILVA SANTOS, União Estável, Autônomo, RG 55975156, pai LUIZ CARLOS DOS SANTOS, mãe TEREZA HORÁCIO DA SILVA, Nascido/Nascida 24/08/1997, de cor Branco. Local de prisão: Centro de Detenção Provisória de Jundiaí - Avenida Augusta Zorzi Baradel, S/Nº, Tijuco Preto - CEP 13205-710, Jundiaí - SP, 11 45997116.

Endereço: Rua Trinta e Dois, 555, Vila Primavera, CEP 13240-000, Jarinu - SP

Vítima:

Saúde Pública

PREGÃO

Aos 04/10/2022, às 14:00h, na sala virtual de audiências da Vara Única da Comarca de Jarinu, por meio da plataforma de videoconferência Microsoft Teams, nos termos dos Comunicados CG 284/20 e 317/20, sob a presidência da Juíza de Direito ELIZABETH SHALDERS DE OLIVEIRA ROXO, foi aberta a audiência. Feito o pregão, compareceram as pessoas abaixo nomeadas.

PRESENCAS

Promotora de Justiça: Giuliana Batista Pavanello da Fonseca

Acusado: Douglas William da Silva Santos

Defensora do acusado: Daniela Araújo Ferraz, OAB 450.155/SP

Testemunhas: José Ailton Ferreira da Silva e Cleiton Roberto de Souza

AUSÊNCIAS

Não houve ausência.

OITIVAS

Foram ouvidos nesta sequência: José Ailton Ferreira da Silva e Cleiton Roberto de Souza

INTERROGATÓRIO

Após as oitivas, procedeu-se ao interrogatório, observando-se o art. 185 do Código de Processo Penal.

PROVA ORAL GRAVADA EM ÁUDIO E VÍDEO

A prova oral produzida em audiência foi gravada em áudio e vídeo, diretamente no sistema SAJ, na forma do art. 405, § 1º, do Código de Processo Penal, dos arts. 143 a 149-A das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça e da Resolução 105/10 do Conselho Nacional de Justiça. Os depoimentos gravados poderão ser visualizados diretamente no sistema SAJ ou em cópia arquivada na secretaria desta unidade judiciária, dispensada a transcrição, nos termos do art. 405, § 2º, do Código de Processo Penal. A gravação serve como prova em processos judiciais e não é autorizada sua divulgação ou a transmissão de sua imagem por qualquer meio, exceto com a finalidade de fazer prova em processo judicial.

ALEGAÇÕES FINAIS

As partes apresentaram alegações finais orais, que foram gravadas em áudio e vídeo, diretamente no sistema SAJ, na forma do art. 405, § 1º, do Código de Processo Penal, dos arts. 143 a 149-A das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça e da Resolução 105/10 do Conselho Nacional de Justiça. As alegações finais poderão ser visualizadas diretamente no sistema SAJ ou em cópia arquivada na secretaria desta unidade judiciária, dispensada a transcrição, nos termos do art. 405, § 2º, do Código de Processo Penal. A gravação serve como prova em processos judiciais e não é autorizada sua divulgação ou a transmissão de sua imagem por qualquer meio, exceto com a finalidade de fazer prova em processo judicial.

SENTENÇA

Em seguida, a MMA. Juíza proferiu a seguinte sentença: "Trata-se de ação penal pública ajuizada em face de DOUGLAS WILLIAN DA SILVA SANTOS, porque, em tese, no dia 24 de agosto de 2022, por volta da 0h20, na Avenida Milton Viana, 588, nas proximidades do "Bar da Ruiva" (fls. 02), nesta cidade e Comarca de Jarinu, vendia e trazia consigo, para fins de tráfico ilícito, 01 (um) invólucro plástico contendo maconha (tetrahydrocannabinol), com massa líquida de 1,05g; 67 (sessenta e sete) porções de crack, droga derivada da cocaína, com massa líquida de 9,32g, e 34 (trinta e quatro) eppendorfs de "cocaína em pó", com massa líquida de 18,82g, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de R\$ 192,00 em notas

diversas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 10/11, laudo de constatação de fls. 30/32 e laudo químico-toxicológico que será oportunamente juntado. Denúncia recebida a fls. 62/66, em 02 de setembro de 2022. Devidamente citado, o réu apresentou defesa prévia a fls. 104/108. Em audiência foram ouvidas duas testemunhas de acusação e o réu interrogado. O Ministério Público pugnou pela procedência do pedido condenatório e a defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição, com pedidos subsidiários. É o relato. Fundamento e decidido. A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 1, boletim de ocorrência de fls. 6/8, laudo pericial de fls. 30/32, assim como pelas demais provas produzidas em juízo. A autoria também é certa. Vejamos. José ailton, policial responsável pela ocorrência, ouvido em juízo, disse que estava em patrulhamento na Vila Primavera, nas proximidades da casa de saúde, visualizaram o acusado. Ele confessou na oportunidade o tráfico de drogas. Na revista, foi encontrado crack, cocaína e maconha. Tinha também um valor de 192 reais. Cleiton, também ouvido em juízo, em harmonia com o dito pelo colega de farda, aduziu que o local era conhecido como traficância. Estava cumprindo ordem de serviço no bairro vila primavera. O sujeito tentou se evadir quando avistou os policiais. Com ele tinha craque, cocaína, maconha e uma quantidade em dinheiro. Confessou a traficância na oportunidade. Interrogado, Douglas confessou que estava traficando havia um mês, devido ter perdido o emprego. Indagado, disse ser viciado. Observa-se, portanto, que o relato dos agentes estatais estão em consonância com as provas produzidas em juízo, o que também foi confirmado pelo próprio acusado. Sendo assim, passo à dosimetria. Na primeira fase, diante da presença de Maus antecedentes (fls. 36/38), acresço 1/6 a pena base e fixo em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, motivo pelo qual acresço mais 1/6 e fixo a pena em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias multa. Na terceira fase, sem causas de aumento e diminuição. Saliento a impossibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, tendo em vista a reincidência ostentada pelo acusado e seus Maus antecedentes, todos em tráfico de entorpecentes, o que indica que faz do comércio ilícito o seu meio de vida, estando intimamente envolvido com a criminalidade. Diante do quanto de pena aplicado e da reincidência do acusado, fixo o regime inicial fechado, de acordo com o art. 33 do CP. Ausentes os requisitos do art. 44 do CP. Dia multa no mínimo legal. Ante ao exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia apresentada pelo Ministério Público Estadual e CONDENO o réu nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006, a pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 dias multa, no mínimo legal. Nego o direito do réu recorrer em liberdade, uma vez que inalteradas as circunstâncias fáticas que ensejaram a prisão cautelar. Transitada em julgado esta sentença: 1) lancem-se o nome do réu no rol dos culpados, procedendo-se às comunicações necessárias, especialmente à Justiça Eleitoral e à Secretaria Estadual de Segurança Pública; 2) intime-se o condenado para, no prazo de 10 (dez) dias, providenciar o recolhimento das multas impostas, conforme o disposto no artigo 50 do Código Penal; 3) expeça-se guia de execução de pena; 4) forme-se o processo de execução criminal e; 5) decreto a perda da droga apreendida. Oficie-se para incineração, nos termos do artigo 32 da Lei nº 11.343/06.

A r. Sentença foi registrada e publicada em audiência. O Ministério Público renunciou ao direito de recurso. A Defesa interpôs recurso de apelação.

RECEBIMENTO DO RECURSO

A Juíza proferiu o seguinte despacho: "Recebo o recurso interposto. O recorrente sai intimado para apresentar razões recursais em 8 dias.

Após a apresentação das razões recursais, dê-se vista à parte contrária para contrarrazões em 8 dias.

Em seguida, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça.

Cumpram-se as determinações da sentença.

Este termo valerá como mandado, carta, termo, ofício, carta precatória e alvará, a autenticação eletrônica lhe confere originalidade para todos os efeitos legais.

Saem os presentes intimados."

NADA MAIS A CONSTAR, EU, Cristopher Robinson Ramos de Oliveira, Escrevente Técnico Judiciário, DIGITEI ESTE QUE, LIDO E ACHADO CONFORME, VAI ASSINADO DIGITALMENTE, NOS TERMOS DA LEI 11.419/06.